

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6047/2531

นายชำนาญ แต้สุจิ
นางสมคิด แต้สุจิ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.อ. มาตรา 6

การร้องขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดี ผู้ร้องอาจยื่นคำร้องได้แต่ฝ่ายเดียวการที่ศาลชั้นต้นสั่งให้โฆษณาประกาศวันนัดไต่สวนทางหนังสือพิมพ์ก็เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วไป หากผู้ที่เกี่ยวข้องจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านได้ตามวันเวลาที่กำหนดนัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการไต่สวนคำร้องว่ามีความจำเป็นต้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาคำร้องและกำหนดวันนัดไต่สวนให้ผู้ใดทราบเป็นการเฉพาะตัว และการที่ศาลจะตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้แทนเฉพาะคดีก็โดยคำนึงถึงประโยชน์เฉพาะตัวของผู้เสียหายเท่านั้น

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีแล้ว ผู้หนึ่งผู้ใดจะร้องขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางสาวหรั่งกุล แต้สุจิ ซึ่งถูกนางสมคิด แต้สุจิ และนายวิรัตน์ แต้สุจิ ลักพาตัวไป ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องโดยวิธีโฆษณาประกาศวันนัดไต่สวนทางหนังสือพิมพ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านและได้ทำการไต่สวนและมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะ

คดีของนางสาวหรั่งกุล แต่สุจิ ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่ทราบ
ประกาศกำหนดนัดไต่สวน โดยผู้ร้องปกปิดที่อยู่ของผู้คัดค้าน เป็นเหตุให้ศาลชั้นต้น
ประกาศวันนัดไต่สวนทางหนังสือพิมพ์ จึงขอให้มีการพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่ใช่กรณีที่ขอให้พิจารณาใหม่ได้ให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้คัดค้านจะขอให้มีการพิจารณา
ใหม่ได้หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ร้องอาจยื่นคำร้องได้แต่ฝ่ายเดียวเมื่อผู้ร้องยื่น
คำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางสาวหรั่งกุล แต่สุจิ ศาลชั้นต้นจึงให้
ลงโฆษณาประกาศวันนัดไต่สวนคำร้องพร้อมใจความของคำร้องทางหนังสือพิมพ์ราย
วัน ๑ ฉบับ เป็นเวลา ๑๕ วัน ก็เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วไปเท่านั้น แต่
เนื่องจากในคำร้องมีชื่อผู้คัดค้านและนายวิรัตน์ แต่สุจิ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงได้ระบุ
ชื่อผู้คัดค้านและนายวิรัตน์ แต่สุจิ เป็นพิเศษเท่านั้น หากผู้คัดค้านและนายวิรัตน์ แต่
สุจิ หรือผู้เกี่ยวข้องผู้หนึ่งผู้ใดจะคัดค้านประการใด ก็ให้ทำคำคัดค้านยื่นต่อศาลตาม
วันเวลาที่กำหนดนัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการไต่สวนคำร้องว่า มีความจำเป็นต้อง
ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖ หรือไม่
และผู้ร้องหรือผู้หนึ่งผู้ใดมีความเหมาะสมที่ศาลจะตั้งให้เป็นผู้แทนเฉพาะคดีหรือไม่
เพียงใด โดยคำนึงถึงประโยชน์เฉพาะตัวของนางสาวหรั่งกุล แต่สุจิ เท่านั้น การ
ประกาศดังกล่าวไม่ได้เจาะจงให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องยื่นคำคัดค้านเข้ามาในคดี จึงไม่จำ
ต้องส่งสำเนาคำร้องและกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องให้ผู้คัดค้านทราบเป็นการเฉพาะ

หมายเหตุ